Aluno:
Curso:
Semestre/ano:

ATIVIDADE

Atenção: Antes de realizar a atividade, leia as orientações no AVA.

Compliance em Direitos Humanos na Cadeia Produtiva

Análise crítica do caso Zara/Inditex e proposta de programa de compliance

1. Introdução

O caso da Zara, grife do grupo espanhol Inditex, é emblemático porque mostra que a existência de um compromisso formal não garante o respeito aos direitos humanos. Em 2011, a empresa assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) após a constatação de trabalhadores em condição análoga à de escravo em oficinas que costuravam para a marca. Segundo reportagem da Agência Brasil (2015), uma auditoria posterior, em 67 fornecedores, identificou 433 irregularidades, com mais de 7 mil trabalhadores afetados. Entre os problemas estavam jornada excessiva, atraso de pagamentos, aumento de acidentes, falta de registro em carteira e débitos de FGTS.

O ponto mais grave, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, foi que a empresa teria usado as informações de risco para excluir fornecedores e, com eles, trabalhadores imigrantes, em vez de corrigir as violações e comunicá-las às autoridades, como previa o TAC. A estimativa do órgão é que 157 imigrantes de 35 oficinas foram desligados. É importante registrar que a Inditex contesta as autuações e sustenta que não interfere na contratação de empregados dos fornecedores. Por isso, a análise a seguir parte dos fatos tal como relatados e dos fundamentos de compliance que o caso evidencia, sem pretender substituir a decisão das autoridades competentes.

2. Ações e mecanismos para uma comunicação corporativa transparente e ética

Uma comunicação transparente não se limita a divulgar boas práticas. Ela exige que a empresa preste contas também sobre falhas, riscos e medidas corretivas, de modo que terceiros possam verificar o que é afirmado. No caso analisado, a distância entre o discurso e a realidade da cadeia produtiva é justamente o que compromete a credibilidade. Os principais mecanismos são:

- **Divulgação da cadeia de fornecimento:** publicar a lista de fornecedores, inclusive oficinas subcontratadas, e a localização das unidades, permitindo o controle social.

- **Relatórios que incluam impactos negativos:** os relatórios de sustentabilidade devem informar violações encontradas, medidas adotadas, prazos e resultados, conforme o Princípio 21 dos Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos.
- **Verificação independente:** auditorias com participação de sindicatos, órgãos públicos e organizações da sociedade civil, evitando que a empresa seja a única a avaliar a si mesma.
- **Comunicação às autoridades:** dever formal de reportar irregularidades graves, como trabalho análogo ao de escravo, aos órgãos competentes.
- **Canais de denúncia e ouvidoria acessíveis:** com sigilo, proteção contra retaliação e devolutiva ao denunciante.
- **Responsabilização da alta direção:** metas de direitos humanos vinculadas à avaliação e à remuneração de executivos, com prestação de contas ao conselho de administração.
- **Código de conduta e política de comunicação:** regras claras que proíbam informações enganosas (greenwashing e social washing) e exijam que as afirmações públicas sejam comprovadas por dados.

3. A ética na gestão, a confiança dos stakeholders e o combate à corrupção

A ética na gestão é a base da confiança. Investidores, consumidores, trabalhadores, fornecedores, comunidades e o poder público se relacionam com a empresa a partir da expectativa de que ela cumpra o que declara. Quando a conduta contradiz o discurso, como em um TAC descumprido, a confiança se rompe, e os custos aparecem em multas, ações judiciais, perda de contratos, queda de reputação e dificuldade de acesso a crédito e a investimento.

Em sentido positivo, uma gestão ética fortalece os stakeholders de diferentes maneiras. Para os trabalhadores, gera segurança e confiança para denunciar. Para os consumidores e investidores, oferece previsibilidade e reduz riscos, o que se alinha às práticas ESG. Para o poder público, favorece a cooperação em vez do conflito. E para os parceiros comerciais, estabelece regras claras e coerentes.

No combate à corrupção, a ética se traduz em integridade institucional. A Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013), regulamentada pelo Decreto 11.129/2022, prevê a responsabilização objetiva de empresas por atos lesivos à administração pública e considera a existência de um programa de integridade efetivo como atenuante. Esse programa inclui apoio da alta direção, avaliação de riscos, código de ética, controles internos, treinamento, canais de denúncia, investigação e medidas disciplinares. Uma cadeia produtiva sem controle favorece fraudes de registros, pagamentos informais e omissão de irregularidades, por isso a due diligence em direitos humanos e a prevenção à corrupção devem funcionar de forma integrada, e não como programas isolados.

4. Proposta de projeto de compliance em direitos humanos

4.1 Objetivo

Estabelecer um programa de compliance que previna, detecte e corrija violações de direitos humanos nas operações e na cadeia produtiva da empresa, com atenção especial a grupos em maior vulnerabilidade, assegurando transparência, reparação e melhoria contínua.

4.2 Fundamentos normativos

O projeto se apoia nos Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos (respeitar, proteger e remediar), na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, na CEDAW, nas Convenções 111, 169 e 190 da OIT, na Constituição Federal, na Lei Brasileira de Inclusão, no Estatuto da Pessoa Idosa, nas Leis 14.457/2022 e 14.611/2023 e na Lei Anticorrupção.

4.3 Estrutura do programa

- **Governança e compromisso da liderança:** política de direitos humanos aprovada pelo conselho, comitê de compliance com autonomia e metas atribuídas à alta direção.
- **Mapeamento e avaliação de riscos:** identificação de riscos por fornecedor, região, atividade e perfil dos trabalhadores, incluindo subcontratados em todos os níveis (Princípio 13 da ONU).
- **Due diligence contínua:** auditorias periódicas e sem aviso prévio, com participação de atores externos, entrevistas confidenciais com trabalhadores e verificação de registro, jornada, FGTS e segurança.
- **Plano de correção em vez de exclusão:** fornecedores com irregularidades recebem plano de ação com prazos e apoio técnico. O desligamento só ocorre como último recurso, acompanhado de proteção aos trabalhadores afetados e de comunicação às autoridades.
- **Canal de denúncias e mecanismo de reclamação:** acessível a todos os trabalhadores da cadeia, com sigilo, proteção contra retaliação e conformidade com os critérios do Princípio 31 da ONU.
- **Remediação:** pagamento de verbas devidas, regularização de registros e reparação às vítimas, com acompanhamento do cumprimento.
- **Contratos e sanções:** cláusulas de direitos humanos com previsão de auditoria, rastreabilidade da produção, penalidades e dever de reporte.
- **Treinamento e cultura:** capacitação contínua para todas as áreas, inclusive compras e logística, e para fornecedores.
- **Monitoramento e transparência:** indicadores publicados periodicamente, revisão anual do programa e relatório público com os resultados, inclusive os negativos.

4.4 Dimensões de inclusão e grupos prioritários

A tabela a seguir detalha como o programa incorpora cada dimensão solicitada.

Dimensão	Risco na cadeia produtiva	Medidas do programa	Indicadores
Acessibilidade	Canais e materiais inacessíveis a pessoas com deficiência, a trabalhadores com baixa escolaridade ou que não falam português.	Canais de denúncia multicanal (telefone, aplicativo, presencial, mensagem de voz, Libras), em linguagem simples e em idiomas como espanhol; materiais em formatos acessíveis; inspeções com adaptações; conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) e a cota da Lei 8.213/91.	Proporção de denúncias por canal; tempo médio de resposta; percentual de materiais acessíveis; cumprimento da cota legal.
Diversidade étnico-racial e origem nacional	Discriminação de imigrantes, como a exclusão de trabalhadores por origem, e desigualdade racial em contratação e promoção.	Cláusula expressa de não discriminação por raça, etnia e nacionalidade; avaliação do impacto de decisões de compliance (como exclusão de fornecedores) antes de sua adoção; metas de representatividade; treinamento antirracista e antixenofobia; apoio à regularização documental.	Composição por raça e origem em cada nível hierárquico; número de desligamentos por fornecedor e motivo; denúncias de discriminação apuradas.
Equidade de gênero	Assédio, sobrecarga, desigualdade salarial e riscos específicos às mulheres, que são parte expressiva da força de trabalho têxtil.	Protocolo de apuração de assédio com proteção a quem denuncia; dados desagregados por gênero; transparência salarial (Lei 14.611/2023); prevenção da violência e do assédio (Convenção 190 da OIT e Lei 14.457/2022); proteção à maternidade.	Diferença salarial média entre homens e mulheres; mulheres em cargos de liderança; denúncias de assédio apuradas no prazo.
Povos indígenas	Impactos de matérias-primas, terras e operações da cadeia sobre territórios e comunidades indígenas.	Mapeamento de origem das matérias-primas; consulta prévia, livre e informada (Convenção 169 da OIT); mecanismo de reclamação culturalmente adequado, com intérpretes; bloqueio de fornecedores com conflitos territoriais não resolvidos.	Consultas realizadas e documentadas; reclamações de comunidades registradas e solucionadas; fornecedores bloqueados por risco.
Pessoas idosas	Etarismo na contratação e na demissão, exposição a jornadas excessivas e dificuldade de uso de canais digitais.	Política de combate ao etarismo (Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741/2003); programas de requalificação e de transição de carreira; canais presenciais e telefônicos; ajustes ergonômicos e de jornada.	Proporção de trabalhadores 50+ contratados e mantidos; denúncias de etarismo; participação em programas de requalificação.

4.5 Cronograma de implantação

- **Meses 1 a 3:** diagnóstico, mapeamento de riscos, aprovação da política e criação do comitê de compliance.
- **Meses 4 a 6:** estruturação do canal de denúncias acessível, revisão de contratos, treinamentos iniciais e início das auditorias.
- **Meses 7 a 12:** execução de planos de correção, consultas às comunidades quando aplicável, publicação do primeiro relatório de resultados e revisão do programa.
- **A partir do segundo ano:** monitoramento contínuo, auditorias independentes e ampliação da cobertura a toda a cadeia.

5. Considerações finais

O caso analisado demonstra que um compliance eficaz depende menos de documentos e mais de práticas verificáveis, que alcancem toda a cadeia produtiva, ouçam os trabalhadores e comunidades afetados e priorizem a correção e a reparação em vez da simples exclusão do problema. A proposta apresentada busca integrar transparência, ética e inclusão em um mesmo sistema de gestão, de modo que os compromissos assumidos se traduzam em proteção concreta de direitos e em maior confiança dos stakeholders.

Referências

AGÊNCIA BRASIL. Zara é autuada por não cumprir acordo para acabar com trabalho escravo. 11 maio 2015. Disponível em: agenciabrasil.ebc.com.br.

BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção) e Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão); Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto da Pessoa Idosa); Lei nº 14.457, de 21 de setembro de 2022; Lei nº 14.611, de 3 de julho de 2023.

ONU. Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos. 2011.

OIT. Convenções nº 111 (discriminação em emprego e ocupação), nº 169 (povos indígenas e tribais) e nº 190 (violência e assédio no mundo do trabalho).

ONU. Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (ICERD) e Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW).